

ซึ่งทางราชการได้สงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๘ (๒)^{๕๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับข้อ ๓^{๕๓} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๘ ของผู้ฟ้องคดีได้แบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ ดังกล่าว กรณีจึงมีผลทำให้ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๘ ของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สำหรับกระบวนการพิจารณาดำเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้นนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐาน พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้านการเพิกถอนแล้ว โดยภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือคัดค้านการเพิกถอน ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรองอธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า น.ส. ๓ ก. ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๘ การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๘ ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๑/๒๕๕๕)

^{๕๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๘ ที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

- (๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
- (๒) ที่เขา ที่ภูเขาหรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินซึ่งทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ

^{๕๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๓ การออกหนังสือรับรองว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" ให้กระทำสำหรับที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย



ในการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน หากปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง แม้จะมีผู้รับไว้แทน แต่เมื่อผู้รับไว้แทนดังกล่าวมิได้เป็นผู้อยู่อาศัยหรือทำงานอยู่ในบ้านของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง จึงไม่อาจถือว่าการแจ้งดังกล่าวเป็นการแจ้งโดยชอบด้วยกฎหมาย การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

เมื่อกฎหมายกำหนดให้กรณีการโต้แย้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดินจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าว ดังนั้น หากปรากฏว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้ดำเนินการสอบสวนโดยแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านจนได้ข้อเท็จจริงว่า การรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และต่อมาอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยกดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖๐๘ ตำบลทุ่งมหาเมฆ (สาทร) อำเภอยานนาวา (สาทร) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒ งาน ๘๙^๓/_{๑๐} ตารางวา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์จากนางสาว พ. รวมทั้งได้จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ไว้กับธนาคาร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้นัดทำการรังวัดและส่งหมายแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินข้างเคียงทราบ โดยกรณีนาย ท. และนาง น. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ดินพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งหมายไปที่บ้านเลขที่ ๑๒/๑ ถนนมไหศวรรย์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ถูกต้องบุคคลทั้งสองมีทะเบียนบ้านอยู่บ้านเลขที่ ๑๒/๒ ปรากฏว่า หมายดังกล่าวมีนางสาว ร. รับไว้แทน ในวันรังวัดนาย ท. และนาง น. จึงมิได้ไปชี้แนวเขต ส่วนผู้ถือกรรมสิทธิ์ข้างเคียงรายอื่นไม่ได้คัดค้านการรังวัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แก้ไขรูปแผนที่และจำนวนเนื้อที่และแบ่งแยกที่ดินเป็น ๒ โฉนด โดยที่ดินแปลงทางด้านทิศใต้ เนื้อที่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๗ มีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ส่วนแปลงคงเหลือซึ่งอยู่ทางทิศเหนือเป็นของผู้ฟ้องคดี



ที่ ๑ มีเนื้อที่ ๑ งาน ๕๖^๖/_{๑๐} ตารางวา เมื่อรวมจำนวนเนื้อที่ทั้งสองแปลงตามผลการรังวัด ได้จำนวนเนื้อที่เพิ่มขึ้น ๒^๓/_{๑๐} ตารางวา โดยธนาคารได้ยินยอมให้ที่ดินแปลงของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปลอดการจำนอง และให้การจำนองครอบงำเฉพาะที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา นาย ท. และนาง น. ได้ร้องขอให้เพิกถอนการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าการรังวัดไม่ชอบเพราะส่งหมายแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงโดยผิดพลาด ทำให้ผลการรังวัดเพื่อแก้ไขรูปแผนที่และจำนวนเนื้อที่ที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้รายการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมและโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยกไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต่อมาได้มีคำสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖๐๘ และเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๗ ซึ่งแบ่งแยกจากโฉนดที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไม่มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ดินนั้น ตั้งอยู่ เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย จึงไม่เป็นไปตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการแจ้งให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงโดยส่งหมายแจ้งไม่ตรงตามที่อยู่ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ควรที่จะเป็นสาระสำคัญที่ทำให้ผลการรังวัดสอบเขต การแก้ไขรูปแผนที่จำนวนเนื้อที่ และการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมาผู้มีส่วนพิจารณาอุทธรณ์ไม่มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อหรือแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงทราบเพื่อให้มาระวังแนวเขต โดยในกรณีที่ไมอาจติดต่อได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗^{๕๔} กล่าวคือ ต้องปิดหนังสือแจ้งในที่เปิดเผย

^{๕๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดตามความในมาตรา ๖๙ ทวิวรรคสามและวรรคหก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ปฏิบัติดังนี้



ณ บริเวณที่ดิน ที่ว่าการเขต ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่สอบถามได้จากนายทะเบียนหรือที่อยู่ปรากฏหลักฐาน ที่สำนักงานที่ดิน ส่วนในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มาระวางแนวเขตในวันรังวัดหรือมาแต่ไม่ลงชื่อรับรอง พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตาม (๑) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน กล่าวคือ ภายหลังการรังวัดต้องทำหนังสือแจ้งโดยส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ หากผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน กำหนดเวลาดังกล่าว และผู้ขอรังวัดให้คำรับรองว่ามีได้นำรังวัดรูล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอม ให้แก้ไขแผนที่และเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง เจ้าพนักงานที่ดินจึงจะดำเนินการโดยไม่ต้องมี การรับรองแนวเขตได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการรังวัดเพื่อแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๗/๖๐๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งถึงนาย ท. และนาง น. ในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงทางด้านทิศเหนือให้มาระวางแนวเขต โดยได้ส่งหนังสือ ดังกล่าวไปยังบ้านเลขที่ ๑๒/๑ ถนนมเหล็กข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ท. และนาง น. อยู่บ้านเลขที่ ๑๒/๒ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนาย ท. และนาง น. แม้จะมีนางสาว ร. เป็นผู้รับหนังสือไว้แทน แต่เมื่อนางสาว ร. มิได้เป็นผู้อยู่อาศัย หรือทำงานอยู่ในบ้านของนาย ท. และนาง น. จึงไม่อาจถือว่าบุคคลทั้งสองได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวโดยชอบตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง^{๕๕} ประกอบกับมาตรา ๗๐^{๕๖} แห่งพระราชบัญญัติ

(๑) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวางแนวเขตแล้ว แต่ไม่มาหรือมา แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งให้มาลงชื่อรับรองแนวเขต หรือคัดค้านการรังวัดโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(๒) ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวางแนวเขตได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งให้ ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดิน ข้างเคียงและ ณ ที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินนั้นแห่งหนึ่งฉบับ พร้อมกับ ให้ส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถาม ได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วยังไม่ทราบที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง ก็ให้ส่งไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

^{๕๕-๕๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่

ในขณะที่ไม่ถึง

ฯลฯ

ฯลฯ



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่อาจถือว่านาย ท. และนาง น. ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้มาระวังแนวเขต ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือตาม (๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑)ฯ ได้ นอกจากนี้ แม้หากจะฟังว่า นาย ท. และนาง น. ได้รับทราบวันนัดรังวัดแต่ไม่ได้มาระวังแนวเขตก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะแก้ไขรูปที่ดินและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินตามผลการรังวัด ก็จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) กล่าวคือ ต้องมีหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียจนถึงนาย ท. และนาง น. ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ นาย ท. และนาง น. มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ และนาย ท. และนาง น. ไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากรังวัดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียจนตอบรับแจ้งให้นาย ท. และนาง น. ให้มารับรองแนวเขตและคัดค้านการรังวัดอีกครั้งแต่ส่งตามที่อยู่เดิม คือ บ้านเลขที่ ๑๒/๑ และไม่สามารถนำส่งได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ การดำเนินการรังวัดตลอดจนการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖๐๘ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวได้โดยชอบ

เมื่อกรณีนี้เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย มิใช่กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเดิม คณะกรรมการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งเพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าว จึงต้องประกอบด้วยบุคคลตามข้อ ๑ (๒) (ก)^{๕๗} ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนำไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำงานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้รับไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว

^{๕๗} กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑ เมื่อความปรากฏว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นคณะหนึ่ง ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีผู้อำนวยความสะดวกและผู้แทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ นักวิชาการที่ดิน ฝ่ายทะเบียน เป็นกรรมการ และนักวิชาการที่ดิน ฝ่ายทะเบียนอีกหนึ่งราย เป็นกรรมการและเลขานุการ จึงชอบด้วยมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าวแล้ว และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีองค์ประกอบโดยชอบดังที่กล่าวข้างต้นได้ดำเนินการสอบสวนโดยแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านจนได้ข้อเท็จจริงว่า การรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๗ ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินแปลงแยกที่สืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๗/๒๕๕๖)

กรณีที่ปรากฏหลักฐานว่า การออกโฉนดที่ดินฉบับพิพาทได้มีการนำที่ดินนอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ซึ่งผู้ขอไม่มีสิทธิในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายมารวมออกโฉนดที่ดินด้วย การออกโฉนดที่ดินดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสอง และข้อ ๑๐ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ อันส่งผลให้โฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องถูกเพิกถอน อย่างไรก็ดีตาม

(๒) กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(ก) สำหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควร เป็นประธานและกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับห้าขึ้นไปในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา อีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ

ฯลฯ

ฯลฯ



สิทธิในที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ดังกล่าว ก็ไม่เสียไป หากผู้รับโอนที่ดินรับโอนที่ดินมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ดินนอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หากผู้รับโอนที่ดินเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้ตามกฎหมาย และที่ดินไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ก็อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้รับโอนที่ดินดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาง ล. นาย ฉ. และนาย ช. ได้ร่วมกันยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีชื่อนาง ส. และนาย บ. เป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยบุคคลทั้งสองได้แจ้งการครอบครองที่ดินว่าตนเป็นเจ้าของที่ดินเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ปรากฏว่าในการรังวัดที่ดินผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๒๕๒ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา มากกว่าเนื้อที่ที่ระบุในหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเดิมจำนวน ๒๓๒ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา ซึ่งฝ่ายรังวัดเห็นว่าควรตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดินเนื่องจากผลการรังวัดได้เนื้อที่เกินจากที่ระบุในหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินมาก น่าจะมีการรังวัดเอาที่ดินนอกหลักฐานรวมเข้าด้วย อีกทั้ง จากการตรวจสอบระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศปรากฏว่า มีที่ดินบางส่วนยังไม่ได้ทำประโยชน์ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ จึงควรตรวจสอบและรังวัดกันเขตในส่วนที่ไม่ได้ทำประโยชน์และส่วนที่อยู่นอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน เมื่อได้ข้อยุติแล้วจึงจะพิจารณาประกาศการออกโฉนดที่ดินต่อไป หลังจากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจกโฉนดที่ดินจนครบกำหนดสามสิบวันไม่มีผู้ใดคัดค้าน ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย ได้ออกโฉนดที่ดินโดยแบ่งออกเป็นหกแปลงตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาง ล. นาย ฉ. และนาย ช. โดยสองแปลงแรก ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๖ เนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๗ เนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา ออกให้แก่นาง ล. ปัจจุบันมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ สองแปลงถัดมา ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๘ เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๙ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๗๒ ตารางวา ออกให้แก่ นาย ช. ปัจจุบันมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แปลงที่ห้า โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๙๑ เนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา ออกให้แก่ นาย ฉ. ปัจจุบันมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๓



เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และแปลงที่หก โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๕๒ เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๗๐ ตารางวา ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยรองอธิบดี กรมที่ดินพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการดังกล่าวแล้วเห็นว่า เมื่อจังหวัดนครราชสีมาไม่สามารถตรวจสอบและชี้ชัดได้ว่าที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๙ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณใดของที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง เนื้อที่รวม ๒๕๒ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา ประกอบกับที่ดินข้างเคียงตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าว ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ข้อ ๑๐ กล่าวคือ ไม่ได้ถือระยะตามหลักฐานการแจ้ง การครอบครองที่ดินเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง อันเป็นการนำที่ดิน นอกหลักฐานเดิมมารวมรังวัดออกโฉนดที่ดิน จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมาปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงตามเอกสารหลักฐาน และผลการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งคณะกรรมการสอบสวนที่อธิบดีกรมที่ดินตั้งขึ้น ตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาง ล. นาย ฉ. และนาย ช. ซึ่งเป็นผู้ขอออกโฉนดที่ดินและอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินพิพาท ต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดที่ดินโดยขยาย ขอบเขตออกไปจากหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน ทำให้อาณาเขต ระยะของแนวเขตที่ดิน และที่ดินข้างเคียงเปลี่ยนแปลงไปไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับอาณาเขต และที่ดินข้างเคียง ตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๙ ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการ ออกโฉนดที่ดิน จนได้เนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิมเป็นจำนวนมากถึง ๒๓๒ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา อันเป็นการนำที่ดินนอกหลักฐานการแจ้งการครอบครองซึ่งนาง ส. และนาย บ. ได้แจ้ง การครอบครองที่ดินไว้จำนวน ๒๐ ไร่ มารวมรังวัดออกโฉนดที่ดินด้วย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาง ล. นาย ฉ. และนาย ช. จึงมิใช่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐาน การแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อันจะอ้างสิทธิ ในที่ดินนั้นโดยอาศัยหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ดังกล่าวได้ตามกฎหมาย



การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นาง ล. นาย จ. และนาย ช. ได้ขอแก้ไขคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินโดยขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นหกแปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๕๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๕๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๕๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๕๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๖๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๖๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๖๒ กรณีจึงถือได้ว่าโฉนดที่ดินทั้งหกแปลงดังกล่าวออกโดยการนำที่ดินนอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๙ ซึ่งผู้ขอไม่มีสิทธิในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายมารวมออกโฉนดที่ดินด้วย อันเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสอง และข้อ ๑๐^{๕๘} ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ อันทำให้โฉนดที่ดินทั้งหกแปลงดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งหกแปลงตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ดังกล่าวไม่เสียไป หากผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้รับโอนที่ดินมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสาม และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนที่ดินพิพาทนอกหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) นั้นหากผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๒) หรือ (๓) และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันและที่ดินไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๕^{๕๙} และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่

^{๕๘} ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือรกร้างว่างเปล่าและระยะที่วัดได้เกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองให้ถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

^{๕๙} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๕ ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้วและเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔



ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด พินิจพิจารณา ยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๕/๒๕๕๖)

ในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยวิธีการเดินสำรวจ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผู้ขอออก น.ส. ๓ ก. เป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออก น.ส. ๓ ก. ให้ได้หรือไม่ และประการที่สอง ที่ดินที่ขอออก น.ส. ๓ ก. มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่อธิบดีกรมที่ดินตั้งขึ้น ประกอบกับคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีว่า ที่ดินที่นำมาขอออก น.ส. ๓ ก. เป็นที่ภูเขาซึ่งทางราชการได้จำแนกไว้เป็นเขตป่าถาวร ที่ดินดังกล่าวจึงไม่ใช่ท้องที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการสำรวจรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เพื่อออก น.ส. ๓ ก. ด้วยวิธีเดินสำรวจให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ได้ ประกอบกับบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) จึงมิใช่บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออก น.ส. ๓ ก. ให้ได้ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว จึงเป็นการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

น.ส. ๓ ก. เป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่รับรองว่า บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงเป็นการกระทำด้วยความจงใจ และย่อมเล็งเห็นได้ตั้งแต่เวลาที่ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. แล้วว่า บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. อาจจะนำที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายให้แก่บุคคลอื่นต่อไป เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวแต่ถูกเพิกถอนในเวลาต่อมา จึงเป็นผู้ได้รับความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการด้วยความจงใจในการออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม เมื่อที่พิพาทเป็นที่เขาและที่ภูเขา และอยู่ในเขตที่ทางราชการได้จำแนกไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวร มีเนื้อที่เป็นจำนวนมาก และต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากในการชำระราคาที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงควรต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่าการซื้อที่ดินที่มีสภาพเป็นพื้นที่ดินทั่วไป โดยควรตรวจสอบการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินของบุคคล



ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ก่อนตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดิน เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้แน่อนชัดเจนก่อนที่จะซื้อที่ดิน จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนประมาทเลินเล่อในการซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวด้วย อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปยึดถือครอบครองและกันสร้างทำประโยชน์ในที่พิพาทโดยปลูกป่าสมเด็จพื้นที่ยอมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อมาจากบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก.

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๖๘๑ เลขที่ ๖๘๓ เลขที่ ๖๘๕ เลขที่ ๖๘๖ เลขที่ ๖๘๗ เลขที่ ๖๘๘ เลขที่ ๖๘๙ เลขที่ ๖๙๐ เลขที่ ๖๙๑ เลขที่ ๖๙๒ และเลขที่ ๖๙๓ รวม ๑๑ แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำน้อย อำเภอกะปง จังหวัดพังงา รวมเนื้อที่ ๓๐๗ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีการร้องเรียนว่า การออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้เกี่ยวข้อง จนกระทั่งศาลจังหวัดตะกั่วป่ามีคำพิพากษาว่า เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ซึ่งศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืน พร้อมกับวินิจฉัยว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงดังกล่าว เป็นที่ภูเขา และไม่อาจออก น.ส. ๓ ก. ได้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรองอธิบดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นที่เขา และที่ภูเขา ซึ่งเป็นที่หวงห้ามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ โดยที่ดินนั้น ไม่ได้มีการแจ้งการครอบครองที่ดิน การออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงดังกล่าว จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น จึงมีมติให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรองอธิบดีเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสอบสวน จึงมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมา ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๑ แปลง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายรวมเป็นเงิน ๑๕,๐๔๓,๐๐๐ บาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยวิธีการเดินสำรวจนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผู้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้หรือไม่ ประการที่สอง ที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวได้ร่วมกันออกไปตรวจสอบสภาพที่ตั้งของที่ดิน ทั้ง ๑๑ แปลง แล้ว พบว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นที่เขาและที่ภูเขา นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลจังหวัด และคำพิพากษาศาลฎีกาว่า ที่ดินที่ออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง เป็นที่ภูเขา ประกอบกับข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีปรากฏว่า ที่พิพาทอยู่ในเขตที่ทางราชการได้จำแนกไว้เป็นเขตป่าถาวร กรณีจึงรับฟังได้ว่าบริเวณที่พิพาทมิใช่ท้องที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการสำรวจรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ด้วยวิธีเดินสำรวจให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และที่พิพาทดังกล่าวเป็นที่เขา และที่ภูเขา อยู่ในเขตที่ทางราชการได้จำแนกไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ประกอบกับ ข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ที่พิพาทดังกล่าวไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมิใช่บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงมิใช่บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงเป็นการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การพิจารณาดำเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. พิพาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ



ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงที่พิพาท จึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงให้แก่บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงเป็นการกระทำด้วยความจงใจดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกล่าว และโดยที่ น.ส. ๓ ก. เป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่รับรองว่าบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมเล็งเห็นได้ตั้งแต่เวลาที่ได้ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ว่าบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. อาจจะนำที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกย่อมมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ซึ่งเป็นเอกสารมหาชนเป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง มาจากผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้เพิกถอน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างสิทธิในที่ดินที่ได้มาโดยทางนิติกรรมและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีกระทำด้วยความจงใจในการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่พิพาทเป็นที่เขาและที่ภูเขา อยู่ในเขตที่ทางราชการได้จำแนกไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวรมีเนื้อที่จำนวนมากถึง ๓๐๗ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา และต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากในการชำระราคาที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่าการซื้อที่ดินที่มีสภาพเป็นพื้นที่ดินทั่วไป โดยผู้ฟ้องคดีควรตรวจสอบการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินของบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ก่อนตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินว่า บุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เป็นบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่อาจออก น.ส. ๓ ก. ให้ได้หรือไม่ และที่ดินดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออก น.ส. ๓ ก. ตามกฎหมายหรือไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินที่พิพาทตามนัยดังกล่าวให้แน่นอนชัดเจนก่อนที่จะซื้อที่ดิน กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนประมาทเลินเล่อในการซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกล่าวด้วย อีกทั้ง การที่



ผู้ฟ้องคดีเข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างทำประโยชน์ในที่พิพาทโดยปลูกป่าล้มจนเต็มพื้นที่ ย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมาจากบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น ๙๑๗,๕๐๐ บาท ส่วนค่าขาดรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลป่าล้มและค่าเสียหายจากการลงทุนทำสวนป่าล้มนั้น เมื่อภายหลังจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง แล้ว ทางราชการยังไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดิน และผู้ฟ้องคดีก็ยังคงเก็บเกี่ยวผลป่าล้มในที่ดินดังกล่าวตลอดมา จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในส่วนนี้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๑๗,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๔/๒๕๕๖)

๔. การรังวัดที่ดิน

๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน

การแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไประวางชี้แนวเขตที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงดังกล่าว ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ที่สำนักงานที่ดินหรือตามที่อยู่ที่มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งย้ายที่อยู่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวางชี้แนวเขตที่ดิน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ ที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงดังกล่าวเคยให้ไว้เมื่อครั้งทำสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งค้นหาได้จากหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งเก็บรักษาไว้ในสารบบที่ดิน จึงถือเป็นการแจ้งโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อต่อมาผู้ขอรังวัดที่ดินได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดแนวเขตที่ดินไปก่อนตามแนวเขตที่ครอบครอง โดยขอให้แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อไปตรวจสอบและรับรองแนวเขตในภายหลัง ซึ่งผลการรังวัดได้เหนือที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจึงมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนและลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ที่เคยแจ้งให้ไประวางชี้แนวเขตที่ดินในวันทำการรังวัด แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว การที่ต่อมาผู้ขอรังวัดได้ให้ถ้อยคำรับรองว่ามีได้นำรังวัดถูกต้อง



ที่ดินแปลงข้างเคียงและยินยอมให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง และเจ้าพนักงานที่ดินได้สั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงโดยไม่มีการรับรองแนวเขตจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ก. และนาง ย. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงดังกล่าว ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระพุทธรบาท พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระพุทธรบาท จึงค้นหาชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดินข้างเคียงจากสารบบตามหมายเลขหน้าสำรวจเพื่อแจ้งให้ประวัชชีแนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้านทิศตะวันออกนั้น ช่างทำการรังวัดได้มีหนังสือส่งไปยังที่อยู่ปรากฏในสารบบที่ดินตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งไว้เมื่อครั้งทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน ได้แก่ บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งในใบตอบรับมีชื่อ นาง บ. มีความเกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีเป็นน้องสาว (คู่สะใภ้) เป็นผู้ลงนามรับแทน ปรากฏว่า เมื่อถึงวันทำการรังวัดเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านอื่นไปประวัชชีแนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปประวัชชีแนวเขตด้วย นาย ก. และนาง ย. ผู้ขอรังวัด จึงได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดแนวเขตด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปก่อนตามแนวเขตที่ครอบครอง และขอให้มีการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงดังกล่าวไปตรวจสอบและรับรองแนวเขตภายหลัง ผลการรังวัดที่ดินปรากฏว่ามีเนื้อที่มากกว่าเดิม ๓๓ ตารางวา ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระพุทธรบาท (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดปักหลักเขตไว้เป็นการถูกต้องหรือหล่อมล้ำแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และให้ผู้ฟ้องคดีไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน ๓๐ วัน หากไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ให้แก่มือโดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขตตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับเมื่อครั้งที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปประวัชชีแนวเขตที่ดินในวันทำการรังวัด ซึ่งในใบตอบรับมีผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงาน เป็นผู้ลงนามรับแทน แต่เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดที่ดินแต่อย่างใด ซึ่งผู้ขอรังวัดได้ให้ถ้อยคำรับรองว่ามีได้นำรังวัดรูล้ำที่ดิน



ข้างเคียงและยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทราบจากผู้เช่าที่ดินทำนาว่าที่ดินของนาย ก. และนาง ย. กำลังก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตขึ้นใหม่ โดยย้ายจากแนวรั้วเดิม จึงได้ทราบว่ามีการรังวัดที่ดินข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินของตนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๑๐ และแจ้งที่อยู่ใหม่เป็นบ้านเลขที่ ๙๙/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นที่อยู่ตามภูมิสำเนา หรือบ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ ตำบล อำเภอ และจังหวัดเดียวกัน ซึ่งเป็นที่อยู่ทำการงานของผู้ฟ้องคดี ในการรังวัดที่ดินปรากฏว่า นาย ก. และนาง ย. คัดค้านแนวเขตที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินทำการสอบสวนไต่ถามแล้ว แต่ตกลงกันไม่ได้ จึงแจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งหนังสือแจ้งให้ประวิงชี้แนวเขตที่ดินไปยังที่อยู่เดิมของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งทำสัญญาซื้อขายที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๐๘ ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสี่^{๖๐} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

^{๖๐} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่านหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้การรับรองว่ามีได้ดำเนินการรังวัดถูกต้องที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไต่ถามโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป



ที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และ (๑)^{๖๑} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับข้อ ๑^{๖๒} ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด พ.ศ. ๒๕๒๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดโดยส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคยติดต่อ ซึ่งปรากฏในหลักฐานอยู่ที่สำนักงานที่ดินหรือตามที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือการย้ายที่อยู่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเกี่ยวกับการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงในการรังวัดที่ดินไว้เป็นการเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม^{๖๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดให้การแจ้งไปยังที่อยู่ของผู้เกี่ยวข้องได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่เป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนา

ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์ขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายของตนให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้ความความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

^{๖๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดตามความในมาตรา ๖๙ วรรคสามและวรรคหก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้ว แต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๖๒} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด พ.ศ. ๒๕๒๑

ข้อ ๑ ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว แต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัด ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดโดยส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคยติดต่อซึ่งปรากฏในหลักฐานอยู่ที่สำนักงานที่ดิน เช่น สารบบที่ดิน บัตรรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินหรือตามที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่อยู่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

^{๖๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๙

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการดำเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้แล้ว



ของผู้นั้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะดำเนินการติดต่อหรือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไว้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๑๐ ไประวางชี้แนวเขตที่ดินในวันทำการรังวัด โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังบ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีที่ได้ให้ไว้กับผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวที่ค้นหาได้จากหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งเก็บรักษาไว้ในสารบบที่ดิน โดยปรากฏหลักฐานในใบตอบรับว่าผู้เกี่ยวพันกับผู้ฟ้องคดีในฐานะน้องสาวเป็นผู้ลงนามรับหนังสือดังกล่าวไว้แทน กรณีจึงถือเป็นการแจ้งไปยังผู้มีลำเนาของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ไประวางชี้แนวเขตที่ดินในวันทำการรังวัดแล้ว เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปดำเนินการตามที่มีการแจ้งดังกล่าว การที่นาย ก. และนาง ย. ผู้ขอรังวัด ได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดแนวเขตด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปก่อนตามแนวเขตที่ครอบครอง โดยขอให้แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงไปตรวจสอบและรับรองแนวเขตในภายหลัง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดปักหลักเขตถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน ๓๐ วัน และแจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ให้แก่มุข โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต โดยได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีข้างต้น ซึ่งปรากฏหลักฐานในใบตอบรับว่าผู้เกี่ยวพันกับผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นพนักงานเป็นผู้ลงนามรับหนังสือดังกล่าวไว้แทน จึงเป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไประวางชี้แนวเขตในวันทำการรังวัดและการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดที่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)ฯ และ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ประกอบกับข้อ ๑ ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดฯ แล้ว



สำหรับประเด็นว่าคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการรังวัดสอบเขตที่ดินว่า รูปแผนที่เดิมเป็นรูปแผนที่รังวัดใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบตามรายการรังวัดเดิมได้ เนื่องจากในที่ดินมีสิ่งกีดขวาง และหลักเขตเก่าสูญหาย ๖ หลัก ซึ่งนาย ก. และนาง ย. ผู้ขอรังวัด และเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านอื่นได้นำปักหลักเขตใหม่ตามแนวเขตครอบครองปัจจุบัน ทั้งสิ้น ๑๑ หลัก คำนวณได้เนื้อที่ดินมากกว่าเดิม ๓๓ ตารางวา โดยรูปแผนที่และเนื้อที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากเขตการครอบครองเปลี่ยนแปลง การรังวัดและการคำนวณต่างวิธีกัน การลงที่หมายในระวางแผนที่ไม่ทับที่ดินแปลงอื่นหรือที่สาธารณประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจการคำนวณและเนื้อที่ การลงที่หมายแผนที่ในต้นร่างและการลงที่หมายในระวางแผนที่ถูกต้องตามระเบียบ และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีการสมยอมแนวเขตที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ประกอบกับในการรังวัดสอบเขตที่ดิน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ไประวางชี้แนวเขตที่ดินในวันทำการรังวัดและให้ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว เมื่อนาย ก. และนาง ย. ผู้ขอรังวัด ได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองว่ามีได้นำรังวัดรูล้ำที่ดินแปลงข้างเคียงและยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีอำนาจสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่จึงได้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ให้ตรงกับความเป็นจริง โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขตด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)ฯ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ดังนั้น การสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๙/๒๕๕๖)

กรณีที่ฟังได้ว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่คลองสาธารณประโยชน์ แต่เหตุที่ที่ดินดังกล่าวมีสภาพเป็นทางน้ำเกิดจากกระแสน้ำในคลองสาธารณประโยชน์ไหลเปลี่ยนทิศทางเข้าไปในที่ดิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพทางธรรมชาติส่วนหนึ่งและจากการที่มีประชาชนบุกรุกเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ติดคลองสาธารณประโยชน์อีกส่วนหนึ่ง กรณีจึงฟังยังไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทกลายเป็นคลองสาธารณประโยชน์แล้ว แม้ว่าผู้ที่ซื้อที่ดินคนต่อมาจะไม่ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวภายหลังจากที่ได้

ซื้อที่ดินมา ก็ไม่ได้หมายความว่ามิเจตนาสละการครอบครองหรืออุทิศที่ดินให้เป็นทางน้ำสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น จึงยังถือไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นคลองสาธารณะประโยชน์โดยสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

นาย อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ด้านทิศเหนือจดคลองสัมปองเก่า ทิศใต้จดแม่น้ำนครนายก ทิศตะวันออกจดคลองวังตะไคร้ และทิศตะวันตกจดคลองสัมปองเก่า ซึ่งทิศตะวันตกของที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๔๕ ของนาย ว. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) โดยมีคลองสัมปองเก่ากั้นกลาง ทั้งนี้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ นั้น เดิมมีหลักฐานตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ๙๐ ตารางวา ต่อมา ได้มีการออกเป็น น.ส. ๓ เลขที่ ๕๐ เนื้อที่ประมาณ ๓๓ ไร่ ๑๒ ตารางวา หลังจากนั้น นาย ส. ได้ยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินในที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดโดยปักหลักเขตตามที่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินนำรังวัด ผลการรังวัดได้เนื้อที่มากกว่าเดิมจำนวน ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๓๓ ตารางวา ต่อมา ได้มีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ให้แก่นาย ส. และนางสาว บ. เนื้อที่ประมาณ ๔๖ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา หลังจากนั้น นาง ป. ได้ซื้อที่ดินดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ซื้อที่ดินต่อจากนาง ป. และได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินข้างต้น ในวันทำการรังวัดนายอำเภอเมืองนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มอบอำนาจให้นายกองคํารับการบริหารส่วนตำบลหินตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้งเป็นผู้ระวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตแทน ผลการรังวัดได้รูปแผนที่และเนื้อที่เท่าเดิม แต่หลักเขตเก่าหายไปจำนวน ๑๕ หลัก จึงมีการนำปักหลักเขตใหม่ตามระยะและพิกัดจากเดิม โดยด้านทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ที่ติดต่อกับคลองสัมปองเก่าซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๔๕ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการปักหลักเขตที่ดินใหม่จำนวน ๗ หลัก แต่ปรากฏว่าบริเวณที่ดินตอนกลางด้านทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ บริเวณหลักเขตที่ดินหมายเลข ๕ ก ๐๙๗๑ หมายเลข ๕ ก ๒๔๕๑ และหมายเลข ๕ ก ๖๙๗๕ เปลี่ยนสภาพเป็นทางน้ำ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง ผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตในใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔) ว่า ผลการรังวัดแนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ไม่รุกล้ำแม่น้ำนครนายก คลองวังตะไคร้ และคลองสัมปองเก่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)

